

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2221/2537

กรมตำรวจ

โจทก์

นายปกรณ์ เก่งสกุล กับพวก

จำเลย

กรมตำรวจ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ฎีกาดุลพินิจของศาล เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248จึงไม่รับฎีกา คืนค่าขึ้นศาล

โจทก์เห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติแล้วว่านายประสิทธิ์เป็นผู้เยาว์ที่อยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 2 นายประสิทธิ์ทำให้เกิดความเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ปัญหาว่าจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ดูแลนายประสิทธิ์ ผู้เยาว์ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการดูแลผู้เยาว์ ที่จะต้องรับผิดชอบในผลละเมิดที่ผู้เยาว์ได้กระทำลงระหว่าง ที่อยู่ในความดูแลของตนหรือไม่ โจทก์เห็นว่าเป็นการปรับ ข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วว่ามีเหตุที่จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบ หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว(อันดับ 89 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันทำละเมิด (วันที่ 20 ธันวาคม 2532) เป็นต้นไป จนกว่าจำเลยที่ 1 จะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 83)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 86)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า โจทก์มิได้พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจำเลยที่ 2 มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเช่นใด จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับนายประสิทธิ์ ฉะนั้นฎีกาของโจทก์ที่ว่า จำเลยที่ 2 สามารถใช้ความระมัดระวังไม่ให้นายประสิทธิ์ก่อให้เกิดความเสียหายได้ จึงเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจของศาลในการ รับฟังพยานหลักฐานอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า โจทก์มิได้พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจำเลยที่ 2 มิได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเช่นใด จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับนายประสิทธิ์ ฉะนั้นฎีกาของโจทก์ที่ว่า จำเลยที่ 2 สามารถใช้ความระมัดระวังไม่ให้นายประสิทธิ์ก่อให้เกิดความเสียหายได้ จึงเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจของศาลในการ รับฟังพยานหลักฐานอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุดิ-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ